



Rechtsgeschichte

F. Stadt und Wirtschaftsrecht

- I. Tendenzen städtischer Siedlung
- II. Städtische Freiheit und Stadtrecht
- III. Legal Transfer in sog. *Stadtrechtsfamilien*
- IV. Stadt und Wirtschaftsverfassung im Mittelalter

I. Tendenzen städtischer Siedlung (1)

- Entstehung von grösseren Siedlungen in der Zeit bis etwa 1100 in
 - Bischofssitzen (entstanden v. a. im 5./6. Jh.)
 - Königlichen Pfalzen (reguläre Aufenthaltsorte des Königs)
 - teilweise auch kaufmännische Siedlungen (Bspl. Haithabu, um 800 gegründet)
 - durch neuartige Marktgründungen
 - Verleihung des Rechts zum regelmässigen Handel
 - Münzbefugnisse
 - Marktzoll (Gebührenbefugnis)
- Nicht zuletzt von hier aus Entstehung verschiedener Stadttypen
 - Königsstadt
 - Bischofsstadt
 - Gründungsstadt

I. Tendenzen städtischer Siedlung (2)

- Seit etwa 1100 rapide Zunahme städtischer Siedlungen
 - Beginn im Mittelmeerraum
 - Welle gezielter Stadtgründungen durch Landesherren und Könige
 - Siedlungswelle in den Osten
 - Ausweitung von Siedlungen um Burgen des Herrschers und normative Verselbständigung dieser Siedlungen
- Zielsetzung von Gründungsstädten (*s. bereits oben*)
 - Abgabeneinnahme durch den Herrscher
 - Stadtgründung als Investition und Infrastrukturmassnahme
- Entstehung urbanisierter Regionen in Europa bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, ausgehend von Südeuropa
 - Intensivierung des Handels
 - Entstehung von Handelsorganisationen wie der Hanse
 - Beginnender Aufstieg des frühen Bankenwesens (insb. in Oberitalien)

II. Städtische Freiheit und Stadtrecht

1. Die Stadt als Rechtsraum

- Kennzeichen der verselbständigten Stadt als *rechtliche Einheit*
 - Befugnis zur autonomen Normsetzung (s. heute Art. 50 I BV)
 - Befugnis zur autonomen Regierung (durch *Rat*) – allerdings ggfs. Zuordnung zu einem Vertreter des Stadtherrn
- Sondertypus *Reichsstadt*
 - Häufig: (Ehemalige) Königsstädte
 - Pfalzstädte, z. B. Aachen
 - Kaiserliche Gründung (v. a. unter den Staufern) auf sog. Reichsgut oder eigenem Hausgut – Beispiel: Colmar
 - Kaiser als Stadtherr (Reichsunmittelbarkeit)
 - Seit dem 15. Jahrhundert: Nach Massgabe von Autonomie Ladung als Reichsstadt zum Reichstag

2. Freiheit und Recht in der Stadt

- Städtische Freiheit – idealtypisch gesehen – in verschiedenen Stufen entstanden
 - Verzicht des Grundherren auf Herrschaftsrechte gegenüber Siedlern
 - Gewährung autonomer Normsetzungsbefugnis (Stadtrechtsprivileg)
- Stadtrecht
 - Zwei alternative Entstehungstatbestände:
 - Rechtsordnung des Stadtherrn
 - Autonom – auf der Grundlage eines Stadtrechtsprivilegs – gesetztes Recht der Bürgerschaft, basierend auf *coniuratio* (Schwureinung)
 - Inhalte:
 - Gerichtsbarkeit (ab 14. Jh. auch Blutsgerichtsbarkeit)
 - Ordnung des bürgerlichen Zusammenlebens und Handels
 - Organisation städtischer Herrschaft (Rat, Bürgerschaft)

3. Der Bürgerstatus

- Status des *Stadtbürgers* mit Rechten und Pflichten verbunden, die sich von Landbevölkerung unterscheiden, insbesondere
 - mit konkreten Freiheiten (etwa Märkte abzuhalten und Handel zu treiben)
 - mit der Pflicht, den Bürgereid zu leisten (und Eid auf das Stadtrecht)
 - mit Gerichtsbarkeit der Stadt als Anknüpfungspunkt für jeden Bürger
- Attraktivität des Bürgerstatus tritt je länger je mehr in Spannung zu landesherrlichen Expansionsinteressen
 - Ausbreitung der Städte durch **Aufnahme von Grundholden** (*Stadtluft macht frei*): Garantie persönlicher Freiheit und unbehelligten Verbleibs in der Stadt gegenüber Anspruch des früheren Grundherrn (oft *nach Jahr und Tag*)
 - Ausbreitung des städtischen Raums auch durch **Pfahlbürger** – Siedler ausserhalb des städtischen Raums (oft mit Bürgerrechten, aber im übrigen mit reduzierten Rechten)

III. Legal Transfer in sog. *Stadtrechtsfamilien* (1)

- Auffallende Rezeptionsphänomene zwischen vielen Städten:
 - Formelle Übernahmen von – bereits bestehenden – Stadtrechtstexten in anderen Städten durch
 - Verweis
 - Wörtliche Übernahmen
 - Faktische Übernahmen durch (wiederholtes) Ersuchen einer jüngeren Stadt an eine ältere Stadt mit der Bitte um Rechtsauskunft durch
 - Textübersendung
 - Deutungen bestehender Rechtstexte
 - *Beachte:* Bisweilen erst aus diesem Anlass Entstehung von Stadtrechtsaufzeichnungen in angefragter Stadt (Beispiel: Lübeck für Tondern)
- Heutige Metaphern dafür:
 - *Mutterstadt:*
 - auskunftsgebende Stadt mit bestehendem Stadtrecht
 - *Tochterstadt:*
 - anfragende Stadt, die älteres Stadtrecht übernimmt

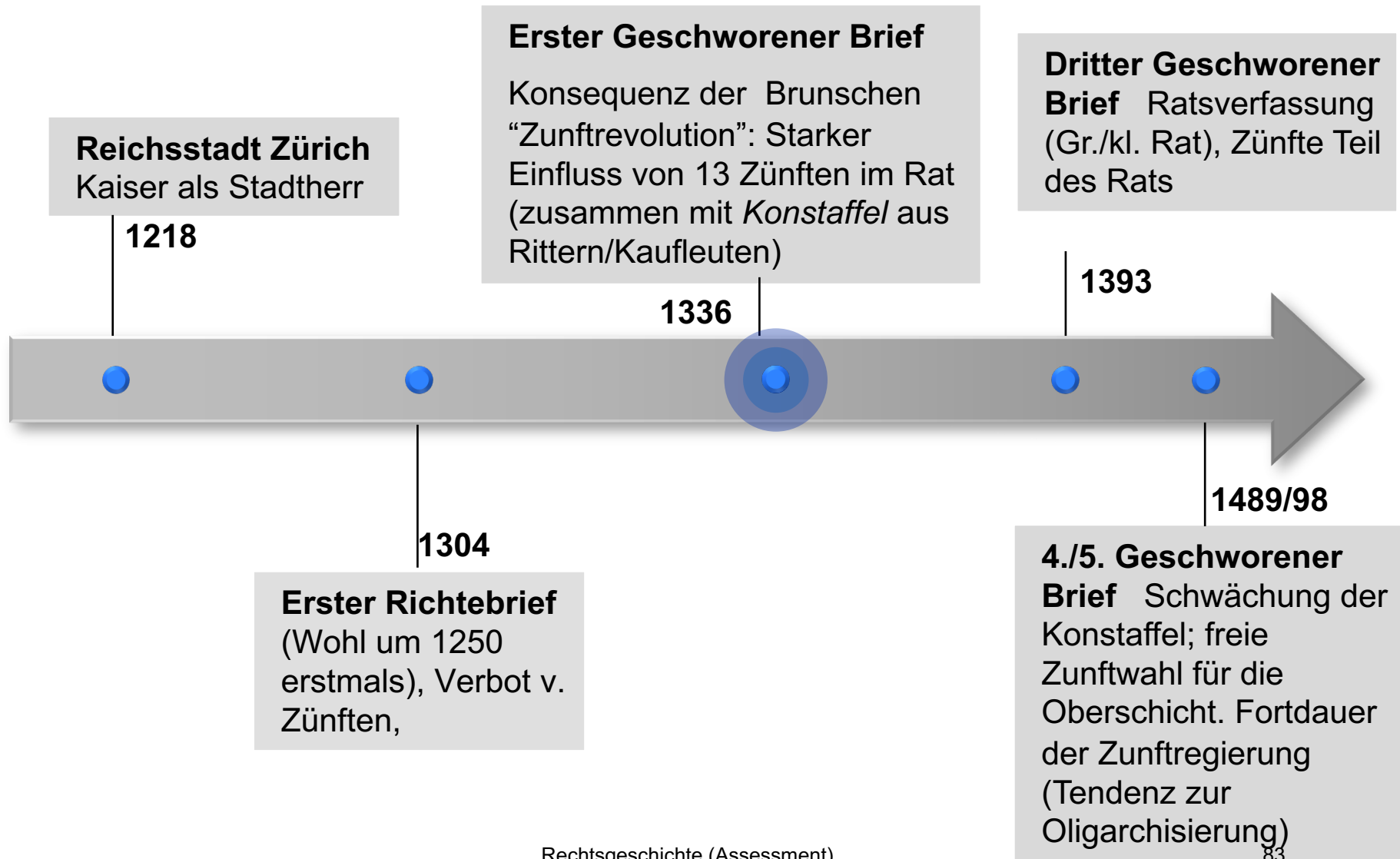
III. Legal Transfer in sog. *Stadtrechtsfamilien* (2)

- Konsequenzen
 - Dominanz einzelner Stadtrechte in ganzen Regionen
 - Bisweilen: Entstehung von „Spruchstellen“ zur Klärung von Auslegungsfragen des Stadtrechts (ohne Gerichtsgewalt bei den anfragenden Städten)
 - Oberhöfe (im Westen des Reiches)
 - Schöffenstühle
 - Übliche Kennzeichnung in der Metapher *Stadtrechtsfamilie*
- Bekannte Beispiele von Stadtrechtsfamilien
 - Magdeburger Recht (bedeutsam für Osteuropa)
 - Lübisches Recht (bedeutsam für die Hanse)
 - Freiburger Recht (hier besonders relevant)
- *Beachte:*
Legal Transfer ist vielfach in der Rechtsgeschichte anzutreffen

IV. Stadt und Wirtschaftsverfassung (1)

- Stadt ist ein Wirtschaftsraum für Handel und Gewerbe, wesentlich verfasst mithilfe von *coniurationes*:
 - Zur geopolitischen Absicherung Begründung von **Städtebünden** durch *Schwureinung* - Eid als Gestaltungsmittel rechtlicher Organisation auf überregionaler Ebene
 - Bsp. des 13. und 14. Jahrhunderts: Rheinische Städtebünde, Schwäbischer Städtebund, Burgundische Eidgenossenschaft
 - Verflechtung mit Landfriedenstradition (s. oben **E.IV.5**)
 - Durch Schwureinung aber auch begründet: die Organisation des innerstädtischen Gewerbes in **Zünften**
 - Interne Funktion: Qualitätssicherung; nach aussen: Regulierung des Marktes bis hin zur Kartellierung und Abschottung der Stadt; Alterssicherung
 - Organisation: Genossenschaftliche Selbstverwaltung
 - Interessenvertretung im Verhältnis zum Rat (teils extrem erfolgreich, so in Städten mit sog. *Zunftverfassung*)

Zeitstrahl: Der Erfolg einer Zunftverfassung am Beispiel des mittelalterlichen Zürichs



IV. Stadt und Wirtschaftsverfassung (2)

- Nicht bloss das Gewerbe, auch der Handel im Wirtschaftsraum Stadt initiiert vielfach rechtliche Innovationen:
- Zunehmende Schriftlichkeit im städtischen Handelsraum führt zu Registerwesen für den Rechtsverkehr
 - bei Grundstücksübertragungen mit Notariatsregister in Südeuropa (Bspl. Genua um 1120) und der Entstehung von Grundbüchern nördlich der Alpen (Bspl. Kölner *Schreinsbuch*, etwa 1130)
 - für Handelsgeschäfte insgesamt mit Stadtbüchern ab dem 13. Jh. (Bspl. Zürcher *Eingewinnerverzeichnis* im späten 14. Jh.)
- Neue Vertragsformen ermöglichen frühkapitalistischen Handelsverkehr (stets zuerst im Seehandel und südlich der Alpen):
 - Rechtliche Bildung von Handelsgesellschaften
 - Bsp. *societas maris/commenda* im Mittelmeerraum (seit dem 11. Jh.) oder *Widerlegung/kumpaneï* im hansischen Handel des Ostseeraums (seit dem 13. Jh.)

IV. Stadt und Wirtschaftsverfassung (3)

- Erstmals 1408 in Florenz: städtisches Statut, nach welchem ein *socius*, der bloss passiver Gesellschafter war, seine Haftung auf die eigene Einlage beschränken konnte.
- Entstehung berufsmässigen Geldhandels
 - Wechsel-, aber auch einfache Geldübertragungs- (*Giro*-) Geschäfte werden durch sog. *bancherii* organisiert (Genua, ab 13. Jh.),
 - sog. *Lombardgeschäft* breitet sich aus (Kredit gegen Sicherheit, zB Pfandrecht) und
 - Bankhäuser mit weitem Filialnetz in vielen Handelsstädten etablieren sich (häufig zugleich grosse Handelscompagnien: Bspl. die *Medici* aus Florenz, oberdt. Bspl.: die *Fugger* aus Augsburg insb. im 15. Jh.).
- Versicherungswesen entsteht (frühes Bspl.: genueser Seeversicherungsvertrag auf Prämienbasis, 14. Jh.)